

2 DE JULHO SEM PALANQUE

O que é

Cria uma política permanente de preservação e valorização das comemorações do **Dois de Julho**, protegendo o caráter histórico, cívico e cultural do Cortejo e garantindo que seus protagonistas sejam a Independência da Bahia, seus heróis, personagens, símbolos e manifestações tradicionais.

A proposta também estabelece regras de **impessoalidade para toda a estrutura oficial custeada, organizada ou disponibilizada pelo Estado**, impedindo que palanques, carros, equipamentos de som, materiais institucionais, identidade visual, áreas oficiais ou demais recursos públicos destinados à celebração sejam utilizados para promoção pessoal ou político-eleitoral.

A proteção vale todos os anos, e não somente durante o período eleitoral.

Quem atende

Toda a população baiana e as instituições responsáveis pela preservação da memória e do patrimônio cultural do Estado.

A proposta alcança especialmente a **programação e as estruturas oficiais do Dois de Julho**, preservando manifestações como o Cortejo, os Caboclos, o Fogo Simbólico, as cerimônias cívicas, homenagens, exposições e demais ações relacionadas à memória da Independência.

Ela não impede a presença de autoridades, candidatos, partidos ou cidadãos no Cortejo nem cria uma proibição geral de manifestações políticas nas ruas. As manifestações individuais continuam submetidas à legislação eleitoral federal.

Por que existe

O Dois de Julho é a data magna da Bahia e o Cortejo é reconhecido oficialmente como **Patrimônio Cultural Imaterial do Estado**, registrado desde 2006. O próprio IPAC caracteriza a celebração como manifestação cívica popular ligada às lutas pela Independência da Bahia.

A proposta busca evitar que a programação oficial e os recursos públicos destinados à preservação dessa memória sejam desviados de sua finalidade para colocar autoridades ou candidaturas contemporâneas no centro da celebração.

O objetivo é estabelecer uma regra permanente: **a estrutura pública do Dois de Julho deve servir à história da Bahia, e não à promoção de quem ocupa ou disputa cargos públicos.**

Problemas que resolve

Preserva a centralidade dos heróis e acontecimentos da Independência nas comemorações oficiais e reduz o risco de personalização da celebração por governos ou autoridades.

Na estrutura oficial do evento, ficam vedados o uso de nomes, números eleitorais, slogans, jingles, imagens de candidatos, pedidos de voto ou outros elementos de campanha, assim como a utilização de palanques, veículos, equipamentos, servidores, materiais institucionais ou demais recursos públicos para beneficiar candidatura, partido ou campanha.

A comunicação institucional, a identidade visual, as cerimônias e os pronunciamentos oficiais deverão priorizar a história da Independência, seus personagens, símbolos e manifestações culturais, evitando transformar autoridades contemporâneas em protagonistas da celebração.

A proposta também cria uma separação clara entre **participar do Cortejo e utilizar a estrutura oficial do Cortejo para promoção político-eleitoral**.

Sustentação jurídica

A Constituição Federal atribui competência comum aos Estados para proteger bens de valor histórico e cultural e competência legislativa concorrente sobre patrimônio histórico e cultura, especialmente nos arts. 23, III e IV, 24, VII e IX, e 216.

A Constituição da Bahia reconhece expressamente o Dois de Julho como **data magna da Bahia e da consolidação da Independência do Brasil**, enquanto o Cortejo possui proteção estadual como patrimônio cultural imaterial.

A proteção contra personalização da programação oficial também encontra fundamento no art. 37 da Constituição Federal. Seu §1º determina que a publicidade dos órgãos públicos tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social e proíbe nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores.

Em anos eleitorais, a proposta funciona de forma complementar à legislação federal. O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 já proíbe o uso de bens públicos, materiais, serviços e servidores públicos em benefício de candidaturas nas hipóteses previstas pela legislação eleitoral.

O projeto deverá ser estruturado como **Projeto de Lei Ordinária**, estabelecendo normas gerais de proteção do patrimônio, impessoalidade e utilização da estrutura oficial. A execução poderá ocorrer pelos órgãos estaduais já existentes, especialmente pelas estruturas responsáveis por cultura e patrimônio, deixando ao Poder Executivo a regulamentação da distribuição interna das responsabilidades, sem criação de novos órgãos ou cargos.

A lei estadual não deverá proibir genericamente propaganda eleitoral ou manifestações políticas realizadas por cidadãos nas vias públicas, porque direito eleitoral é matéria de competência legislativa da União. A regulamentação do TSE para 2026, inclusive, mantém determinadas formas de propaganda em espaços públicos, como bandeiras móveis e distribuição de material nas condições estabelecidas pela legislação federal.

LEGADO PRÓ-VIDA

O que é

Denominar um hospital ou unidade estadual de saúde ainda sem patrono definitivo em homenagem a uma personalidade falecida cuja trajetória tenha relação comprovada com a saúde pública, com a região atendida ou com relevantes serviços prestados à Bahia ou ao Brasil.

Quem atende

A comunidade atendida pela unidade, profissionais da saúde e a população da região, preservando na denominação do equipamento público a memória de pessoas com contribuição histórica relevante.

Por que existe

A Bahia já permite a denominação de hospitais por lei, mas cada homenagem precisa estar vinculada a um equipamento e a uma personalidade concretos. A proposta deve priorizar unidades novas ou ainda sem patrono, evitando substituir nomes tradicionais apenas para criar uma nova homenagem.

Problemas que resolve

Permite reconhecer trajetórias relevantes sem criar nova estrutura administrativa, evita denominações sem relação com a comunidade e estabelece uma homenagem compatível com as regras já existentes no Estado.

Sustentação jurídica

A proposta pode ser apresentada como Projeto de Lei Ordinária com fundamento no art. 21 da Constituição da Bahia e na Lei Estadual nº 14.274/2020, que disciplina a denominação de bens públicos e autoriza expressamente o Legislativo a denominar hospitais estaduais. Deve ser comprovado que o homenageado é falecido, que atende às restrições legais, que existe correlação entre sua trajetória e a homenagem e que há apoio da comunidade local ou regional. O STF, no Tema 1070, reconhece a participação do Legislativo na denominação de bens públicos; eventual despesa administrativa incidental não configura, por si só, vício de iniciativa, conforme o Tema 917.

CULTURA HONESTA

O que é

Estabelece diretrizes complementares de transparência, fundamentação das decisões e acompanhamento dos resultados nos mecanismos estaduais de fomento cultural, respeitando as características artísticas e os regimes jurídicos de cada modalidade de apoio.

A proposta prevê que os editais estaduais divulguem previamente os critérios de seleção, respectivas metodologias de avaliação, categorias de participação, valores disponíveis e procedimentos de recurso.

Os resultados deverão permitir a consulta aos fundamentos das decisões e aos pareceres técnicos, com identificação dos critérios efetivamente utilizados, preservadas as informações pessoais, os segredos legalmente protegidos e os conteúdos cuja divulgação integral possa comprometer direitos de terceiros.

A política também prevê o acompanhamento consolidado da distribuição dos recursos, considerando modalidades culturais, territórios, faixas de financiamento e participação de proponentes iniciantes e recorrentes.

Os resultados dessas análises poderão subsidiar a definição de categorias, faixas de financiamento e instrumentos proporcionais às diferentes etapas de desenvolvimento dos agentes culturais, incluindo artistas iniciantes, pequenos produtores e projetos de primeira obra.

No audiovisual, a avaliação dos programas estaduais poderá contemplar indicadores de finalização, distribuição, circulação, acessibilidade, alcance de público e continuidade das obras, conforme a natureza e os objetivos de cada iniciativa.

Os indicadores de mercado deverão ser contextualizados, não constituindo exigência universal de bilheteria, rentabilidade ou retorno financeiro para obras de caráter cultural, experimental, formativo, comunitário ou patrimonial.

A proposta utilizará os instrumentos estaduais de fomento e os sistemas de informações culturais já existentes, sem instituir nova plataforma obrigatória.

Quem atende

Artistas, produtores culturais, organizações culturais, profissionais do audiovisual, pequenos empreendedores criativos, órgãos de controle e cidadãos interessados na aplicação dos recursos estaduais destinados à cultura.

Por que existe

A Bahia já possui mecanismos de financiamento e seleção cultural, inclusive o FazCultura e os editais da PNAB, com critérios e categorias específicas. O Calendário das Artes, por exemplo, contempla projetos culturais de pequeno porte.

A proposta não apresenta esses mecanismos como inéditos. Busca tornar mais compreensível o percurso entre critérios de seleção, decisão administrativa, financiamento e resultados, além de fornecer informações para avaliar a distribuição dos recursos entre diferentes perfis de proponentes.

Problemas que resolve

Facilita a compreensão das decisões dos editais, amplia a possibilidade de identificar inconsistências na aplicação dos critérios e permite avaliar a distribuição dos recursos sem presumir irregularidade pela mera repetição de beneficiários.

Também produz informações para aperfeiçoar modalidades voltadas aos diferentes estágios da atividade cultural e permite verificar resultados dos programas audiovisuais sem reduzir o mérito artístico à performance comercial.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal, na Lei baiana nº 12.365/2011 e na Lei Federal nº 14.903/2024, que admite critérios quantitativos e qualitativos adequados à especificidade cultural e já prevê etapas de seleção e recurso.

Pode ser estruturado como PL estadual de transparência e diretrizes complementares de fomento, sem alterar unilateralmente as condições nacionais da PNAB ou de outros instrumentos custeados por recursos federais vinculados.

O projeto não instituirá teto universal baseado exclusivamente no faturamento anterior do artista, nem transformará público ou rentabilidade em critério obrigatório para todas as modalidades culturais. Eventuais faixas ou limitações deverão possuir fundamentação proporcional, ser previamente divulgadas e respeitar a finalidade de cada programa.

A execução deverá aproveitar a Secult, a Funceb e os sistemas existentes, deixando ao Executivo a regulamentação dos procedimentos técnicos. O Tema 917 do STF será observado quanto à iniciativa parlamentar, com cumprimento das exigências fiscais aplicáveis.

PATRIMÔNIO VIVO

O que é

Estabelece diretrizes para aprimorar a transparência, a rastreabilidade e a atualização das informações relativas à proteção do patrimônio cultural sob responsabilidade do Estado da Bahia.

A proposta busca aperfeiçoar a divulgação dos procedimentos de inventário, registro e tombamento, permitindo identificar a situação administrativa dos bens culturais, os fundamentos técnicos das decisões, os respectivos instrumentos de proteção e as medidas de preservação publicamente disponíveis.

Poderá contemplar a apresentação integrada de informações sobre processos em andamento e concluídos, situação de conservação, restrições decorrentes da proteção patrimonial e instrumentos de salvaguarda adotados.

O projeto também estabelece diretrizes para que as decisões estaduais sejam tecnicamente fundamentadas, respeitando os procedimentos legalmente previstos e assegurando contraditório e ampla defesa quando houver restrição a direitos individuais.

A divulgação deverá preservar informações cuja exposição possa colocar em risco sítios arqueológicos, bens vulneráveis, conhecimentos tradicionais protegidos ou manifestações culturais cujo acesso seja legitimamente restrito.

O aperfeiçoamento utilizará o Sistema de Informações do Patrimônio Cultural da Bahia — SIPAC — e as estruturas do IPAC, sem criar outro cadastro estadual.

Quem atende

Proprietários de bens protegidos, comunidades detentoras de referências culturais, pesquisadores, municípios, profissionais de preservação, órgãos de controle e cidadãos interessados no patrimônio histórico e cultural baiano.

Por que existe

A Bahia já dispõe da Lei nº 8.895/2003, do Decreto nº 10.039/2006 e de mecanismos administrativos para inventário, tombamento e registro. O SIPAC também disponibiliza informações sobre bens culturais protegidos.

A inovação proposta não é recriar os instrumentos de proteção, mas aprimorar sua rastreabilidade, publicidade e acompanhamento.

Problemas que resolve

Facilita a compreensão da situação jurídica dos bens culturais, amplia a acessibilidade das informações patrimoniais e permite acompanhar as providências de preservação.

Também reduz a dificuldade de identificar os fundamentos técnicos e os efeitos administrativos dos instrumentos de proteção, sem transformar a divulgação de informações em autorização para intervenção indevida nos bens.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 23, III e IV, 24, VII, e 216 da Constituição Federal, na Lei estadual nº 8.895/2003 e no Decreto nº 10.039/2006.

A execução caberá às estruturas competentes de patrimônio cultural já existentes, especialmente o IPAC, permanecendo com o Executivo a regulamentação da integração dos registros e dos procedimentos internos.

A proposta deverá preservar os regimes específicos de proteção do patrimônio material e imaterial, inclusive a participação dos detentores de referências culturais e as garantias procedimentais de proprietários afetados.

Não transferirá ao Estado competências federais do IPHAN nem permitirá substituir, por uma simples divulgação digital, o procedimento técnico necessário ao tombamento ou registro.

A iniciativa parlamentar deverá observar o Tema 917 do STF e as exigências fiscais aplicáveis.

MUSEUS VIVOS

O que é

Propõe ao Governo da Bahia aperfeiçoar a gestão integrada dos museus estaduais e ampliar sua utilização educativa, cultural e comunitária, aproveitando a estrutura do IPAC, da Diretoria de Museus e os instrumentos de cooperação já existentes.

A iniciativa poderá contemplar avaliação das condições de conservação dos acervos, acessibilidade, programação, manutenção, atendimento ao público e necessidades de qualificação dos espaços museológicos.

Também poderá estudar parcerias juridicamente admitidas com instituições de ensino, universidades, organizações culturais e entidades de apoio aos museus, mediante definição transparente das responsabilidades, preservação do patrimônio público e acompanhamento das atividades pactuadas.

Na dimensão educacional, propõe ampliar a integração entre museus, escolas estaduais, bibliotecas, centros culturais e espaços de memória, com atividades relacionadas à história, à arte e ao patrimônio baiano.

As ações poderão contemplar visitas orientadas, materiais pedagógicos, atividades de mediação cultural e projetos desenvolvidos em conjunto com professores, respeitando o planejamento escolar.

Quem atende

Estudantes, professores, profissionais de museus, pesquisadores, visitantes e comunidades interessadas na preservação e na fruição do patrimônio cultural da Bahia.

Por que existe

A Bahia já possui a Diretoria de Museus do IPAC e o programa Estudantes nos Museus, desenvolvido em cooperação entre Cultura e Educação. Também realiza acordos de cooperação para fortalecimento da gestão museológica, como o firmado com Cachoeira em maio de 2026.

A proposta busca aperfeiçoar essas iniciativas e sua articulação territorial, sem criar outro sistema estadual de museus.

Problemas que resolve

Busca reduzir dificuldades de conservação, organização e acesso aos museus estaduais, ampliar sua utilização educativa e favorecer a continuidade das atividades culturais.

Também permite avaliar modalidades de cooperação para complementar a capacidade de gestão dos equipamentos, sem presumir que uma parceria privada seja necessária ou adequada para todos os museus.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 205, 215 e 216 da Constituição Federal, na Lei estadual nº 12.365/2011, no Estatuto de Museus — Lei nº 11.904/2009 — e nos instrumentos de parceria previstos pela legislação nacional, quando aplicáveis.

A implementação deverá aproveitar IPAC, Secult e Secretaria da Educação, preservando as competências técnicas de conservação e a autonomia pedagógica das unidades escolares.

Eventuais parcerias deverão observar seleção, fiscalização, responsabilidade pelo acervo, acesso público e demais requisitos legais. Não haverá transferência automática da titularidade do patrimônio cultural nem delegação indevida do poder público de proteção patrimonial.

Como envolve gestão administrativa, programação, convênios e utilização de recursos, o instrumento será a Indicação ao Executivo.